

Birokrasi Bersih: Prioritas Pemberantasan Korupsi dalam Fikih Prioritas

Oleh: abdullaah

A. PENDAHULUAN

Fakta Sosial: Darurat Korupsi di Negeri Seribu Amanah

Indonesia berada dalam situasi darurat korupsi yang akut dan sistemik. Data Transparency International Indonesia menempatkan Indonesia pada skor Indeks Persepsi Korupsi 37 dari 100 pada 2024, jauh di bawah Malaysia (50), Singapura (84), dan Brunei (60). Indonesia Corruption Watch mencatat 314 kasus korupsi pada Semester I 2025 dengan kerugian Rp 1,2 triliun, sementara Satgas KPK era Presiden Prabowo melakukan 78 OTT sejak 2025 hingga Juni 2026 dan menyelamatkan Rp 3,2 triliun. Yang paling meresahkan, sebagian besar pelaku adalah pejabat publik—mereka yang mengemban amanah pelayanan publik.

Fakta Literatur: Research Gap dalam Kajian Korupsi dan Islam

Kajian korupsi dalam perspektif Islam masih bersifat normatif-deskriptif: menjelaskan bahwa korupsi haram, suap dilaknat, dan pejabat harus jujur. Kajian ini penting sebagai landasan teologis, tetapi belum memberikan kerangka operasional yang terukur untuk menjawab pertanyaan strategis: *dari mana harus memulai?* Hampir tidak ditemukan riset yang menggunakan **fikih prioritas (Fiqh al-Awlawiyyat)** sebagai kerangka analisis untuk menentukan skala prioritas pemberantasan korupsi.

Argumen: Urgensi Fiqh al-Awlawiyyat dalam Pemberantasan Korupsi

Fikih prioritas mengajarkan **tartib al-awlawiyyat**—menyusun skala prioritas—berdasarkan tingkat kemudharatan, urgensi, dan dampak sistemik. Kaidah **dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih** dan **taqdim al-ahamm 'ala al-muhimm** menjadi panduan strategi pemberantasan korupsi yang terarah. Pendekatan ini relevan dengan QS An-Nisa' ayat 58: pertanyaan pertama bukan "berapa banyak pejabat dipenjara?" melainkan **"bagaimana memastikan amanah diberikan kepada yang ahli dan amanah?"**

Tujuan Penulisan

Tulisan ini merumuskan prioritas pemberantasan korupsi berdasarkan fikih prioritas dengan landasan QS An-Nisa' ayat 58. Tulisan ini akan: mengelaborasi konsep fikih prioritas; menganalisis QS An-Nisa' ayat 58; menawarkan gagasan prioritas kebijakan yang berorientasi pada pencegahan sistemik; dan merelevansikannya dengan program birokrasi bersih pemerintah saat ini.

B. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Fiqh al-Awlawiyyat: Kerangka Prioritas dalam Islam

Konsep fikih prioritas dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam **Fi Fiqh al-Awlawiyyat**. Menurutnya, fikih prioritas adalah cara menempatkan sesuatu pada proporsi yang benar dengan mendahulukan yang lebih penting (**al-ahamm**) atas yang penting (**al-muhimm**). Beberapa kaidah utama yang relevan:

Pertama, **kaidah dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih**—menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Mencegah korupsi harus diutamakan daripada sekadar operasi

tangkap tangan.

Kedua, ****kaidah idza ta'aradha mafsadatan, ru'iya a'zamuhuma dhararan****—apabila dua kerusakan bertentangan, dipilih yang paling ringan mudaratnya.

Ketiga, ****kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib****—sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana, hukumnya menjadi wajib. Jika memberantas korupsi tidak mungkin tanpa meritokrasi, maka membangun meritokrasi menjadi wajib.

QS An-Nisa' Ayat 58: Landasan Teologis Amanah dan Keadilan

****Teks Arab:****

اَوْمُكْحَت نَأْسَانِلَا نَيَّاب مُتَمَكَّح اَذِو اِهْلَهَ اِلَى لِتَانْأَمَّالَا اُوْدُوْت نَأْ مُكْرُمَآيْ دَلَلَا نِإِ
أَرِي صَبْ أَعْي مَسْ نَاكَ هَلَلَا نِإِ هَبْ مُكْطَعِيْ أَمْعَن دَلَلَا نِإِ لِدَعْلَاب

****Terjemahan:****

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisa' [4]: 58)

****Tafsir Ayat:****

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai perintah kepada pemimpin untuk menunaikan amanah, mencakup hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Quraish Shihab dalam **Tafsir al-Mishbah** menekankan dua pesan: **pertama**, amanah harus diberikan kepada yang berhak (**ahliha**)—yang memiliki kompetensi dan integritas; **kedua**, amanah harus ditunaikan dengan benar. Ayat ini merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam.

Ayat ini diperkuat hadits riwayat Bukhari:

"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari)

Hadits ini memperingatkan bahwa penempatan orang tidak kompeten dalam jabatan publik bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan penyebab kehancuran.

QS Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Suap dan Korupsi

****Teks Arab:****

نَمْ أَقْيَرْفَ اُولُكُنَاتِلِمَ اَكْحَلَا ىلِ اِهَبْ اُولُدْتَوَلِ طَابِلْ اِبْ مُكْنِيَبْ مُكَلْ اَوْمَ اُولُكُنَاتِ اَلَوْ
نَوْمَلْ عَتْ مُتْنْ اَوْ مَثِلْ اِبْ سِ اَنَلْ اَلْ اَوْمَ

****Terjemahan:****

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini melarang dua hal: memakan harta secara batil (korupsi, penggelapan) dan menyuap pengambil keputusan. Larangan ini dipertegas hadits riwayat Tirmidzi:

"Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya." (HR. Tirmidzi, hasan)

Penggunaan kata *la'nah* menunjukkan betapa seriusnya dosa suap-menyuap. Hadits ini melaknat semua yang terlibat dalam rantai korupsi.

Research Gap: Mengapa Fikih Prioritas Belum Digunakan?

Kajian korupsi dalam Islam terbagi dalam tiga kategori: normatif (ayat dan hadits), empiris (tingkat korupsi di negara muslim), dan nilai-nilai antikorupsi.

Namun belum ada kajian yang menggunakan fikih prioritas untuk menjawab dari mana pemberantasan korupsi harus dimulai. Mana yang lebih prioritas antara pencegahan dan penindakan? Tanpa kerangka prioritas, kebijakan lebih banyak ditentukan tekanan politik dan sensasi OTT, bukan analisis dampak sistemik.

C. TAWARAN GAGASAN

1. Prioritas Membangun Sistem Meritokrasi

Berdasarkan QS An-Nisa' ayat 58, prioritas utama adalah membangun sistem meritokrasi dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN. Problem utama Indonesia bukan pada tidak adanya aturan—UU 5/2014 dan PP 11/2017 telah mengamanatkan sistem merit—melainkan inkonsistensi implementasi. Jual-beli jabatan, politik balas budi, dan nepotisme masih marak. Data Ombudsman RI 2024 mencatat lebih dari 40% laporan maladministrasi terkait rekrutmen dan mutasi ASN yang tidak transparan.

Kaidah **ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib** menegaskan bahwa membangun meritokrasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban syar'i. ****Membangun meritokrasi adalah fardhu kifayah dalam pemberantasan korupsi.****

2. Pencegahan Sistemik sebagai Prioritas

Kaidah **dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih** menegaskan: mencegah korupsi lebih utama daripada menindak. Penindakan tetap diperlukan sebagai **ultimate remedium**, tetapi ukuran keberhasilan seharusnya bukan jumlah OTT, melainkan seberapa kecil peluang korupsi dalam sistem.

Langkah pencegahan sistemik yang diprioritaskan: (1) penyederhanaan prosedur

melalui SPBE—setiap interaksi pejabat-masyarakat adalah celah korupsi; (2) transparansi pengadaan melalui e-procurement terintegrasi; (3) penguatan pengawasan internal dan eksternal dengan teknologi deteksi dini; (4) penyederhanaan regulasi multitafsir yang menjadi lahan pungli dan suap.

3. Zakat sebagai Model Transparansi Tata Kelola Keuangan

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan standar transparansi tinggi: pencatatan detail setiap penerimaan, penyaluran berdasarkan delapan golongan (QS At-Taubah: 60) tanpa ruang manipulasi. Prinsip ini dapat diadaptasi untuk APBN: (1) identifikasi sumber penerimaan transparan, (2) alokasi berdasarkan prioritas terbuka, (3) pencatatan detail yang dapat diaudit, (4) pengawasan melibatkan publik. Digitalisasi keuangan negara (SIPD, e-budgeting) adalah langkah benar, tetapi tanpa pengawasan publik, korupsi hanya berpindah dari analog ke digital.

4. Relevansi dengan Program Prioritas Pemerintah

Gagasan ini selaras dengan program pemerintah Presiden Prabowo: digitalisasi birokrasi dan SPBE bersifat sistemik dan mencegah korupsi pada akarnya; penguatan LHKPN perlu verifikasi substantif, bukan formalitas; reformasi rekrutmen ASN berbasis merit harus konsisten dengan sanksi tegas bagi praktik nepotisme dan jual-beli jabatan.

5. Strategi Implementasi

****Tahap Pertama (0–1 tahun):**** Pemetaan titik rawan korupsi, pembersihan rekrutmen dan promosi ASN, digitalisasi proses bisnis pada titik paling rawan.

****Tahap Kedua (1–3 tahun):**** Penguatan sistem pengawasan dengan AI untuk deteksi anomali pengadaan, reformasi regulasi multitafsir.

****Tahap Ketiga (3–5 tahun):**** Internalisasi nilai antikorupsi dalam pendidikan dan pelatihan ASN, pembentukan budaya birokrasi berbasis amanah dan transparansi.

6. Relevansi Fikih Prioritas dalam Kebijakan Publik

Keberhasilan pemberantasan korupsi selama ini diukur dari indikator keliru: jumlah OTT, tersangka, asset recovery. Dalam fikih prioritas, indikator bermakna adalah: pengurangan celah korupsi, kepatuhan LHKPN, kecepatan dan transparansi pengadaan, dan rendahnya maladministrasi. Kaidah **taqdim al-ahamm 'ala al-muhimm** mengajarkan bahwa pencegahan sistemik (**al-ahamm**) harus didahulukan dari penindakan individual (**al-muhimm**).

D. PENUTUP

Simpulan

Pertama, prioritas utama adalah membangun meritokrasi sebagai implementasi perintah **tu'addul-amānāti ilā ahlihā**. Kaidah **ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib** menegaskan hal ini sebagai kewajiban syar'i.

Kedua, pencegahan sistemik harus di atas penindakan individual berdasarkan kaidah **dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih**. Digitalisasi, transparansi, dan penguatan pengawasan adalah langkah utama.

Ketiga, model zakat pada masa kenabian menginspirasi sistem transparansi keuangan publik.

Keempat, program pemerintah saat ini (digitalisasi birokrasi, LHKPN, reformasi merit) selaras dengan kerangka fikih prioritas.

Rekomendasi

1. Pemerintah menyusun ****Grand Design Pemberantasan Korupsi**** berbasis skala prioritas dengan pencegahan sistemik di atas penindakan.

Pemberantasan korupsi adalah persoalan iman dan moralitas. Selama pejabat meyakini jabatannya sebagai amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan, ia akan berpikir seribu kali sebelum mengkhianatinya. Sebaliknya, selama sistem masih membuka pintu bagi yang tidak kompeten, korupsi akan terus terjadi.

Wallahu a'lam bish-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. **Shahih al-Bukhari**. Hadits No. 6499.

Al-Qaradhawi, Yusuf. **Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah**. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. **Sunan al-Tirmidzi**. Hadits tentang laknat pemberi dan penerima suap (hasan).

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. **Tafsir al-Qur'an al-'Azhim**. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Kementerian Agama RI. **Al-Qur'an dan Terjemahannya**. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Shihab, M. Quraish. **Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an**. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Transparency International Indonesia. **Corruption Perceptions Index 2024**. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2025. Tersedia di: <https://ti.or.id>, diakses 15 Juni 2026.

Indonesia Corruption Watch. *Laporan Pemantauan Korupsi Semester I 2025*.

Jakarta: ICW, 2025. Tersedia di: <https://antikorupsi.org>, diakses 15 Juni 2026.

Kompas. "Satgas KPK Prabowo: 78 OTT, Selamatkan Rp 3,2 Triliun." *Harian Kompas*, 2 Juni 2026. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.